



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
- Sezione XIII civile –

in composizione monocratica nella persona del dr. Ilario Pontani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 5466/2021, promossa con ricorso ex art. 702 bis c. p. c. notificato

DA

Parte_1, nata a Melzo (MI) il 29/7/1971 (C. F. *C.F._1*)

Parte_2, nata a Trigolo (CR) il 7/1/1949 (C. F. *C.F._2*)

Parte_3 nato a Rivolta d'Adda (CR) il 16/9/1944 (C. F. *C.F._3*)

elettivamente domiciliati in Milano, via Turati n. 8, con gli Avv. ti EMANUELA SIRONI e FABIO VAILATI

PARTE ATTRICE

CONTRO

Controparte_1, nata a Trigolo (CR) il 2/12/1950 (C. F. *C.F._4*)

CP_2, nato a Soresina (CR) il 6/3/1953 (C. F. *C.F._5*)

elettivamente domiciliati in Lodi, Corso Archinti n. 100, con l'Avv. LUCA CICCARELLI

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile.

CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 19/4/2023 i procuratori delle parti precisavano come da fogli depositati telematicamente.

Parte attrice: "In via preliminare: accertare e dichiarare l'irritualità della comparsa di costituzione e risposta del 30/9/2021 e, conseguentemente, l'inammissibilità per intervenuta decadenza ex art. 167 c. p. c. delle conclusioni e delle istanze in essa formulate, con particolare riferimento alle domande riconvenzionali. In via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione, per



espressa volontà dei ricorrenti, del contratto di comodato precario intercorso tra i Signori [...] *Parte_1* *Parte_2* e *Parte_3* e *Controparte_1* con riferimento all'immobile posto al piano terra sito in Melzo (MI), via Isonzo n. 6 e, per l'effetto, dichiarare che la Sig. ra *Controparte_1* occupa *sine titulo* il predetto immobile; accertare e dichiarare che i Signori *Parte_1* *Pt_2* *Parte_2* e *Parte_3* sono proprietari dell'immobile posto al piano terra sito in Melzo (MI), via Isonzo n. 6 e che il Signor *CP_2* lo occupa *sine titulo* senza il consenso dei proprietari; condannare i Signori *Controparte_1* e *CP_2* all'immediata restituzione dell'immobile posto al piano terra sito in Melzo (MI), via Isonzo n. 6, nella disponibilità dei ricorrenti, libero da persone e cose, fissando il termine per l'esecuzione nel più breve tempo possibile. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'azione personale di restituzione promossa nei confronti della Signora *Controparte_1* non fosse ritenuta ammissibile, accertare e dichiarare che i Signori [...] *CP_3* *Parte_2* e *Parte_3* sono proprietari dell'immobile posto al piano terra sito in Melzo (MI), via Isonzo n. 6 e che i Signori *Controparte_1* e *CP_2* occupano *sine titulo* il predetto immobile senza il consenso dei proprietari; condannare i Signori *Controparte_1* e *CP_2* all'immediata restituzione dell'immobile posto al piano terra sito in Melzo (MI), via Isonzo n. 6, nella disponibilità dei ricorrenti, libero da persone e cose, fissando il termine per l'esecuzione nel più breve tempo possibile. Con vittoria di spese, compensi professionali e rimborso spese generali".

Parte convenuta: "In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità delle domande di controparte perché irrituali. In subordine, nel merito: respingere le domande proposte dalle controparti. In ulteriore subordine, nella sola denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande stesse: A) condannare i Signori *Parte_2* il marito di lei *Parte_3* e la figlia di costoro *Parte_1* a restituire ai Signori *CP_2* e *Controparte_1*, ciascuno per quanto di spettanza e in qualità di chiamati all'eredità della Signora *Persona_1* [...] i seguenti importi: caparra confirmatoria € 15.000; impresa *Org_1* per impianti e opere murarie € 10.500 pagati da *CP_2*; Como A – Gigante del Mobile cucina e arredi € 10.100 pagati dalla Sig.ra *Per_1* e per € 2.000 da *CP_2*; *Controparte_4* e parquet € 5.700 pagati da *Per_1* e per € 200 da *CP_2*; *CP_5* acquisto caldaia € 1.500 pagati da *Controparte_1*; *Controparte_6* per lavori idraulici € 740. Totale € 28.540. Salva diversa valutazione e quantificazione che risulti in corso di causa; B) dichiarare i signori *Parte_2* il marito di lei *Parte_3* e la figlia di costoro [...] *Parte_1* tenuti fra loro in solido a restituire alla Signora *Controparte_1* la quota di un mezzo di ciascuna rata del mutuo ipotecario (n. 056 04622365) in essere con *Controparte_7* [...] o comunque la quota corrisposta dalla stessa *Controparte_1* di ciascuna delle rate del mutuo che risultino essere state pagate; C) condannarli per l'effetto al pagamento degli importi di cui alla lettera B). Con vittoria di spese, competenze e onorari".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702 bis c. p. c. regolarmente notificato alla controparte [...] *Parte_1* *Parte_2* e *Parte_3* adivano questo Tribunale esponendo:

- di essere proprietari di un immobile sito in Melzo (MI), via Isonzo n. 6 (atto notaio *Persona_2* del 23/2/2005 n. 743/601 di repertorio);



- di avere concesso in comodato l'unità immobiliare sita al piano terra di detto immobile (con annessi cantina e servizio igienico in separato corpo) alla Signora *Persona_1* [...] e successivamente anche alla Signora *Controparte_1* perché vi abitasse con la madre;
- successivamente alla morte della Signora *Persona_1* (4/2/2014), di aver chiesto alla signora *Controparte_1* la restituzione dell'immobile;
- che l'immobile non era stato restituito ed in esso si era successivamente trasferito, contro la volontà dei proprietari, anche il Signor *CP_2*

Tutto ciò premesso, chiedevano la condanna dei convenuti al rilascio dell'unità abitativa, con fissazione del termine per l'esecuzione dello sfratto nel più breve tempo possibile.

Si costituivano *Controparte_1* e *CP_2* eccependo la simulazione relativa del contratto d'acquisto dell'immobile sito in Melzo, via Isonzo n. 6, sostenendo che gli attori si sarebbero intestati la proprietà dell'intero immobile anche per conto dei convenuti; che la convenuta *Controparte_1* autorizzata ad occupare il piano terreno dell'immobile (insieme alla madre *Persona_1* ed al fratello *CP_2* avrebbe provveduto al pagamento della metà delle rate del mutuo; che all'estinzione del mutuo (31/3/2030) gli attori avrebbero trasferito ai convenuti la proprietà dell'unità immobiliare sita al piano terreno dell'immobile di via Isonzo. Concludevano chiedendo, previo mutamento del rito, il rigetto delle domande di parte attrice.

Il 18/8/2021 il giudice ha disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario di cognizione.

Esaurita la trattazione ed istruzione della controversia le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.

La domanda di restituzione è fondata.

La parte attrice, con la produzione del titolo di proprietà e della lettera di recesso dal contratto di comodato del 14/3/2018 (ricevuta il 20/3/2018) e rappresentando che i convenuti continuano ad abitare presso il piano terreno dell'immobile (fatto riconosciuto dai convenuti) ha dato prova dei fatti costitutivi della pretesa di restituzione azionata ex art. 2697 c. c. Ai sensi dell'art. 1810 c. c., se non è convenuto un termine di durata del comodato, il comodatario è tenuto alla restituzione della cosa non appena il comodante la richieda (c. d. *recesso ad nutum*). Tenuta alla restituzione in base all'azione personale non è soltanto la comodataria *Controparte_1* ma anche *CP_2* la cui detenzione dell'unità immobiliare non è autonoma, ma dipendente da quella della sorella *CP_1*, che è tenuta alla restituzione, per cui non è necessario esperire nei suoi confronti un'azione reale di rivendica (*ubi rem meam invenio, ibi vindico*) ex art. 948 c. c., azione della quale peraltro ricorrono tutti i presupposti, atteso che i dante causa degli attori vantano un possesso *ad usucapionem* risalente al 1968.

Per quanto riguarda la parte convenuta, non ha dato prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa restitutoria ai sensi del capoverso dell'art. 2697 c. c. Valgano, in proposito, le seguenti considerazioni:

- a) *l'accordo simulatorio non è stato provato*. Secondo la tesi dei convenuti gli attori avrebbero acquistato l'intero immobile anche per conto dei convenuti che avrebbero corrisposto agli attori il 50 % delle rate del mutuo e sarebbero stati immessi nel possesso del piano terreno dell'immobile, piano che doveva essere loro trasferito a titolo di proprietà all'estinzione del mutuo (31/3/2030). Poiché i convenuti sono parti



dell'accordo simulatorio, ai sensi del capoverso dell'art. 1414 c. c. la simulazione relativa andava provata per iscritto mediante controdichiarazioni o scritti di verità. Le controdichiarazioni non sono state prodotte, né risultano altrimenti dagli atti, e la loro esistenza non è stata provata neppure all'esito dell'attività istruttoria espletata;

- b) *il pagamento della quota del 50 % delle rate del mutuo non è stato provato.* Sebbene il disconoscimento non fosse necessario ex art. 2702 c. c. per mancanza della sottoscrizione, gli attori all'udienza del 15/6/2021 hanno disconosciuto l'annotazione "PAGATI" apposta su uno dei fogli scritti a mano dalla Signora Parte_1 che in sede di interrogatorio formale (9/11/2022) ha precisato che i documenti da lei predisposti erano propedeutici ad un accordo di divisione delle rate di mutuo al 50 %, accordo che però non è mai intervenuto. Il riferimento dei conteggi ad un progetto di accordo mai raggiunto risponde al criterio di verosimiglianza logica, atteso che il reddito di Controparte_1 (€ 791 mensili) non è proporzionato al pagamento dell'importo di € 47.487 (50 % delle rate scadute fino al dicembre 2010). In ogni caso il pagamento andava provato per iscritto (combinato disposto artt. 2721 e 2726 c. c.) e non con la testimonianza della Sig. ra Testimone_1 che peraltro si è limitata a riferire quanto appreso *de relato* dai convenuti;
- c) *la domanda di condannare gli attori alla restituzione della caparra confirmatoria ed al pagamento delle spese sostenute dai convenuti per la ristrutturazione dell'unità immobiliare occupata è inammissibile.* Mentre nella comparsa di costituzione del 25/5/2021 i convenuti si sono limitati a contestare la domanda di rilascio dell'unità immobiliare comodata, nella comparsa depositata il 30/9/2021 (successivamente al mutamento del rito), i convenuti hanno chiesto, in via riconvenzionale, nel caso di accoglimento della domanda di rilascio, la condanna degli attori al pagamento della somma complessiva di € 28.540 (per restituzione della caparra confirmatoria e spese di ristrutturazione dell'unità immobiliare occupata). La domanda riconvenzionale è inammissibile ai sensi dell'art. 167 cpv. c. p. c.

Ne consegue che i convenuti non hanno più alcun titolo che giustifichi l'attuale detenzione dell'unità immobiliare oggetto di causa che deve, pertanto, essere restituita agli attori.

Per consentire ai convenuti di reperire una nuova soluzione abitativa, l'esecuzione può essere fissata per il 19/10/2023.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).

P.Q.M.

il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 5466/2021, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:

- 1) condanna Controparte_1 e CP_2 a rilasciare in favore di Parte_1 Parte_2 e Parte_3 libera da persone e cose, l'unità immobiliare sita in Melzo (MI), via Isonzo n. 6, piano terra (con annessi cantina e servizio igienico in separato corpo);
- 2) fissa per l'esecuzione la data del 19/10/2023;
- 3) condanna Controparte_1 e CP_2 al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 e Parte_3



delle spese processuali che liquida in € 3.400 (euro tremilaquattrocento/00) per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P. A. ed I.V.A. come per legge.

Sentenza per legge esecutiva.

Milano, 22/08/2023

Il Giudice
Dr. Ilario Pontani